LEI N°11.340/2006- MARIA DA PENHA

INSTAGRAM: @cintiaveras_ (mais de 1.000 questões gratuitas e comentadas nos destaques do instagram)

YouTube Professora Cíntia Veras

“Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.”

DIREITOS HUMANOS- VIOLAÇÃO (Art. 6º) , **REVITIMIZAÇÃO**

SUJEITO ATIVO E PASSIVO- CASAL HOMOAFETIVO MASCULINO

AÇÃO PENAL: AMEAÇA E LESÃO CORPORAL: INCONDICIONADA/ PERSEGUÇÃO: CONDICIONADA

JUIZADO? BENS?

A PALAVRA DA VÍTIMA BASTA? CONTRADITÓRIO AO SUPOSTO AGRESSOR?

RETRATAÇÃO? ATÉ QUANDO? AUDIÊNCIA? Artigo 16: em audiência especialmente designada com tal finalidade, **antes do recebimento**

Artigo 17- Penas de cesta básica / multa?

AS BANCAS GOSTAM DESTE ARTIGO: Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o **espaço** (casa, apartamento, república, pensão) de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; Ex: Duas amigas que moram juntas, empregada doméstica que reside na casa Pensionistas na mesma residência

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

ATENÇÃO: STF amplia aplicação da lei Maria da Penha a casos sem vínculo com agressor

O STF decidiu, por unanimidade, que medidas protetivas de urgência previstas na lei Maria da Penha (11.340/06) podem ser aplicadas a toda forma de violência contra a mulher baseada no gênero, mesmo quando não houver vínculo doméstico, familiar ou relação íntima de afeto entre vítima e agressor.

Ao julgar o Tema 1.412 da repercussão geral, o plenário também definiu que, em situações de risco imediato, o pedido de proteção deve ser apreciado mesmo por juízo materialmente incompetente, com posterior encaminhamento ao órgão competente.

A Corte ainda reconheceu expressamente que a proteção alcança casos de **violência política** de gênero, de competência da Justiça Eleitoral, e **admitiu a concessão de medidas protetivas por delegados ou agentes policiais** em situações de urgência, nos termos de precedente do STF.

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

I - acesso prioritário à remoção **quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta**; **CAI EM PROVA**

II - manutenção do vínculo trabalhista, **quando necessário** o afastamento do local de trabalho, por **até** seis meses. **CAI MUITO EM PROVA, CUIDADO NA PEGADINHA, ATÉ 6 MESES, ATÉ!!!!!**

III - encaminhamento à assistência judiciária, **quando for o caso**, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. **BENS NÃO!**

§ 7º **A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.**

§ 8º Serão **sigilosos** os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto no § 7º deste artigo, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público.

OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS DANOS, INCLUSIVE AO SUS: caberá ao agressor.

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: para matrícula em instituição de ensino para a mulher e seus dependentes próximas do seu domicílio.

SIGILO: em relação aos dados da mulher e também de seus dependentes

POLÍTICA PÚBLICA: articulada em conjunto. Poder público (administração direta) e também ações não governamentais.

Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - **preferencialmente** do sexo feminino - previamente capacitados.

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a **autoridade policial** adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, **sem prejuízo** daqueles previstos no Código de Processo Penal:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - **remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência**;

VI-A - **verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte.**

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde

ARMA DE FOGO:

- **O QUE O DELEGADO FAZ? NOTIFICA**
- **E O JUIZ? DETERMINA A APREENSÃO**

O JUIZ TAMBÉM (ARTIGO 22): vai proceder a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências:

I - garantir proteção policial, **quando necessário**, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, **quando houver risco de vida;**

IV **- se necessário,** acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável.

2026: Parágrafo único. Verificados indícios de redução a condição análoga à de escravo ou outra forma de violência doméstica contra a trabalhadora doméstica, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência deverá comunicá-la, em até 48 (quarenta e oito) horas, à unidade regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público do Trabalho.

Sem férias e salário por 36 anos: como vivia mulher submetida a trabalho análogo à escravidão que pediu para voltar à casa de patrões

Empregada doméstica trabalhava no local onde foi encontrada desde os 17 anos. Ela foi resgatada em novembro de 2025, no bairro de Porto da Madeira, na Zona Norte do Recife.

Por g1 Pernambuco

30/05/2026 01h00 · Atualizado há um mês

VAI CAIR: Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade **física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial** da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida

I - pela autoridade judicial; **(JUIZ)**
II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou **(DELEGADO)** **EXCEÇÃO**
III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia**.** **(POLICIAL)** **EXCEÇÃO DA EXCEÇÃO**

VAI CAIR: § 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no **prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.**

VAI CAIR: 12-C, § 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, **não será concedida liberdade provisória ao preso**.

QUANDO NÃO SERÁ CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA?

- Em caso de risco à integridade física da ofendida
- Ou à efetividade da medida protetiva de urgência

NOVIDADE 2026

Art. 12-D. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente submetido **à monitoração eletrônica:**

I – pela autoridade judicial;
II – pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.

TIPOS DE VIOLÊNCIA

I - a **violência física**, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a **violência psicológica,** entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

JURISPRUDÊNCIA 2026 STJ: a violência psicológica não exige o dano psíquico, apenas o emocional, que pode ser comprovado, de qualuqer forma, dispensado prova técnica

III - **a violência sexual**, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

V - **a violência moral**, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. **"CADI"**

NOVIDADE 2026: VI – a violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la.

NOVIDADE 2026: VI – a violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la.

G uarda
R esponsabilidade
A scendente
D escendente
D ependente
E nteado

GRADDE

O Vicaridício (artigo 121-B do CP) é configurado por dupla subjetividade passiva, possuindo uma estrutura de "vítima direta" (quem morre) e "vítima indireta" (o alvo psicológico- mulher).

IV - **a violência patrimonial**, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

CASO LARISSA EMANUELA



ATENÇÃO: § 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas **independentemente** da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.



Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: **ROL NÃO TAXATIVO**

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos.
V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga.
VI - conceder à ofendida auxílio-aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 (seis) meses

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

NOVIDADE 2026: PARÁGRAFO ÚNICO: A audiência prevista no caput deste artigo tem por objetivo confirmar a retratação da vítima, não a representação, e somente será designada pelo juiz mediante manifestação expressa de seu desejo de se retratar, apresentada por escrito ou oralmente antes do recebimento da denúncia, devendo a retratação ser devidamente registrada nos autos.

2026: Art. 16-A. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

SE LIGA NO PRAZO: Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis.

IV - determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. (O DELEGADO NOTIFICA E O JUIZ DETERMINA A APREENSÃO)

QUANDO CAI, MUITOS ERRAM: § 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de **cognição sumária** a **partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas** no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

As medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão previstas no art. 22 da referida Lei:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b**) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;**

c**) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida**;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.

NOVIDADE 2026 VIII – monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima aplicação ou dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação do agressor.

CAI MUITO: § 3o Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, **poderá** o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.

NOVIDADES 2026

§ 4º Na aplicação das medidas protetivas de urgência, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente

§ 6º A aplicação da medida prevista no inciso VIII do *caput* deste artigo terá prioridade nos casos em que houver descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ou quando for verificado risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima.

§ 7º Para a efetivação da medida prevista no inciso VIII do *caput* deste artigo, a autoridade competente promoverá a instalação do equipamento e instruirá o agressor sobre o seu funcionamento e as áreas de exclusão onde não poderá circular, conforme definido na decisão da autoridade judicial, devendo a ciência constar de termo nos autos.

§ 8º O sistema de monitoração eletrônica de que trata o inciso VIII do *caput* deste artigo deverá emitir alerta automático e simultâneo à vítima e à unidade policial mais próxima sempre que o agressor romper o perímetro de exclusão fixado judicialmente.

§ 9º Nos casos previstos no § 6º deste artigo, a decisão judicial que deixar de aplicar a medida protetiva de monitoração eletrônica deverá apresentar fundamentação expressa quanto às razões da não aplicação medida.

§ 10 As medidas protetivas de natureza cível, inclusive as de prestação de alimentos provisionais ou provisórios, constituem título executivo judicial de pleno direito, dispensando a propositura de ação principal.

NOTIFICAÇÃO DA VÍTIMA: Art. 21. A ofendida **deverá** ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor .

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências:

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.

NOVIDADE: Parágrafo único. As campanhas a que se refere o inciso IV do *caput* deste artigo deverão contemplar informações sobre procedimentos e abordagens policiais, prevenção à revitimização, funcionamento das medidas protetivas de urgência e mecanismos de monitoração eletrônica.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

NOVIDADE: Parágrafo único. Na implementação das medidas estabelecidas nesta Lei, os entes federativos deverão observar, entre as prioridades de alocação de recursos, a aquisição e a manutenção de equipamentos de monitoração eletrônica para agressores e de dispositivos de segurança para as vítimas.

ÚNICO CRIME DESTA LEI

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – **reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa**

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas

§ 2º **Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança**.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.

Novidade 2026: § 4º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o descumprimento decorrer da violação das áreas de exclusão monitoradas eletronicamente ou da remoção, violação ou alteração do dispositivo de monitoração sem autorização judicial.

TIPO DE AÇÃO: pública incondicionada
PENA: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa
FLAGRANTE: apenas o juiz pode conceder fiança

ATENÇÃO NOVIDADE 2024: Art. 17-A. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo **não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo.**

ATENÇÃO: Passa a ser automática para o condenado, a perda do poder familiar e perda de cargo ou mandato eletivo ou proibição de futura nomeação em função pública (desde a condenação em definitivo até o fim da pena).

ATENÇÃO: Os únicos crimes que permitem a perda AUTOMÁTICA: **T**ortura, **O**RCRIM e crimes que tenham sido praticados em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher (**M**ulher), não é só feminicídio.

JURISPRUDÊNCIAS IMPORTANTES

1) Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima – **Súmula 600 do STJ**;

2) É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas **– Súmula 589 do STJ**;

3) A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico **impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos** – **Súmula 588 do STJ**;

4) A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é **pública incondicionada** – **Súmula 542 do STJ**;

5**)** É inaplicável a Lei n. 9.099/1995 às condutas delituosas praticadas em âmbito doméstico ou familiar, inclusive as contravenções (AgRg no REsp 1795888/DF, DJe 12/12/2019);

Súmula 536-STJ: Não cabe suspensão condicional do processo e transação penal nos delitos da Lei Maria da Penha.

1- Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC

Em relação às medidas protetivas de urgência dispostas na Lei nº 11.340/2006 e suas atualizações, Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
( ) Poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.
( ) Poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.
( ) Serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – V – F
B) F – V – V
C) V – F – F
D) V – F – V
E) V – V – V.

2- Ano: 2025 **Banca:** FGV

Berenice, 40 anos, servidora pública estadual, tem sofrido ameaças e perseguição pelo ex-marido, que não aceita a separação. Avalie se a Lei Maria da Penha prevê que, para garantir a proteção de Berenice no trabalho, o Juiz assegurará a ela:

I. o acesso prioritário à remoção para outra unidade da administração.
II. escolta policial no trajeto diário de ida e volta para a repartição pública.
III. a garantia de mudança de regime presencial para trabalho remoto ou híbrido.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.
B) I e II, apenas
C) I e III, apenas
D) II e III, apenas
E) I, II e III

3- Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** DEPPEN-PR **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - DEPPEN-PR - Policial Penal - Todas as Regiões

De acordo com a Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

É forma de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, _____, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

A) subtração.
B) desapropriação
C) usucapião
D) estelionato
E) usurpação

4- Concernente ao crime de “descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, previsto expressamente na “Lei Maria da Penha” assinale a alternativa incorreta.

A) A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas

B) Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança

C) A pena de reclusão, de 2 a 5 anos e multa, uma vez aplicada ao agressor, exclui a aplicação de outras sanções.

D) Referida infração penal é de ação penal pública incondicionada

5- De acordo com a Lei Maria da Penha (11.340/2006) assinale a alternativa <u>incorreta</u>.

A) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos

B) São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

C) conceder à ofendida auxílio-aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 (seis) meses

D) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis

E) A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

6-Conforme a Lei n.º 11.340/2006, art. 5º, existem âmbitos específicos para se configurar a violência doméstica e familiar contra a mulher (baseada no gênero). Sobre esses âmbitos, julgue as sentenças em V (verdadeiras) ou F (falsas).

(__) No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.
(__) No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
(__) Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, vinculado à coabitação
(__) A orientação sexual é fator determinante para a classificação das relações pessoais

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.
A) V-V-V-V
B) V-F-V-F
C) V-V-F-F.
D) F-F-V-V

7-No que diz respeito à Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), assinale a opção correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

A) As disposições penais dessa lei não são aplicáveis às mulheres transgênero

B) A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada .

C) Essa lei é inaplicável ao ato de violência praticado pelo neto contra a avó se neto e avó não coabitam

D) A medida protetiva de urgência não poderá ser cumulada com a sujeição do agressor a monitoração eletrônica

E) É aplicável a Lei n. 9.099/1995 às condutas delituosas praticadas em âmbito doméstico ou familiar, inclusive as contravenções

8-O sistema de medidas protetivas é um reconhecido avanço legislativo contra a violência de gênero. Nos termos da Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, é CORRETO afirmar que:

A) Não será concedida liberdade provisória ao preso.
B) Poderá ser convertida a pena ao pagamento de cestas básicas
C) Será convertido o flagrante em diligências
D) Será ouvido o agressor antes do deferimento da medida protetiva em respeito ao contraditório
A) Será a sempre a ofendida afastada do lar

9-No que diz respeito à Lei *Maria da Penha*, assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) O descumprimento de decisão do juízo criminal que defere medidas protetivas de urgência configura crime punível com pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa, sendo certo que, na hipótese de prisão em flagrante, a autoridade policial poderá conceder fiança.

b) A patroa que agride a empregada doméstica que reside no local do emprego está sujeita às regras repressivas contidas na Lei 11.340/06

c) Pode o Ministério Público propor ação penal por crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo prescindível a representação da vítima de violência doméstica

d) A medida protetiva de urgência de monitoração eletrônica terá prioridade nos casos em que houver descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ou quando for verificado risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima.

10-Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CAESB-DF

Segundo a Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o afastamento imediato do agressor do lar de convivência com a ofendida pode ser determinado

a) somente pela autoridade judicial
b) somente pela autoridade judicial e pelo delegado de polícia, em qualquer situação
c) pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca
d) pelo policial, em qualquer situação.
e) somente pelo policial, quando o município não for sede de comarca